ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

MINUTA DO PROJETO DE LEI N° X, X DE OUTUBRO DE 2026

Dispõe sobre os requisitos e procedimentos para aprovação de chacreamentos urbanos no Município de Açailândia, Estado do Maranhão; e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, nos termos do art. 57, IV, da Lei Orgânica do Município de Açailândia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me foram conferidas por lei, sanciono e promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre os requisitos urbanísticos, técnicos, ambientais e profissionais para a implantação de chacreamentos urbanos no Município de Açailândia, Estado do Maranhão, em conformidade com a Lei Federal nº 6.766/1979, a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e a Lei Complementar Municipal nº 004/2006 (Plano Diretor Participativo de Açailândia — PDPA).

Art. 2º. Para os fins desta Lei, considera-se:

I — chacreamento urbano: modalidade de parcelamento do solo em zonas urbanas ou de transição rural-urbana (ZTU), destinada à criação de lotes com área mínima de dois mil metros quadrados (2.000 m²), voltados a uso residencial, ~~agropecuário de subsistência~~ ou lazer; as leis que vi tratam a matéria como LOTES URBANOS COM CARACTERISTICAS RURAIS

II — Macrozona Urbana: porção do território delimitada pelo Plano Diretor Participativo de Açailândia como integrante ou de transição para o perímetro urbano, conforme Lei Complementar Municipal nº 004/2006;

III — ZTU — Zona de Transição Urbana: área periurbana inserida no macrozoneamento do PDPA, sujeita a regulamentação específica de uso e parcelamento;

IV — SAAE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Açailândia, autarquia municipal competente para anuência e fiscalização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

V — ETE: Estação de Tratamento de Esgoto coletiva;

VI — sistema individual de esgotamento sanitário: conjunto formado por fossa séptica e sumidouro construído em cada lote, em conformidade com a ABNT NBR 7229:1993 e ABNT NBR 13969:1997.

Art. 3º. Somente serão admitidos chacreamentos urbanos em áreas inseridas na Macrozona Urbana ou na ZTU, conforme delimitações do Plano Diretor Participativo de Açailândia, devidamente comprovadas por laudo de vistoria emitido pela Superintendência da Receita Tributária Municipal ou por órgão de planejamento urbano equivalente.

CAPÍTULO II

DA FRAÇÃO MÍNIMA E DA INDIVISIBILIDADE DOS LOTES

Art. 4º. A fração mínima de cada lote em chacreamento urbano é de dois mil metros quadrados (2.000 m²).

Parágrafo único. Não será permitida a aprovação, registro ou averbação de lotes com área inferior à fração mínima estabelecida no caput deste artigo, sob qualquer modalidade de parcelamento posterior.

Art. 5º. Os lotes resultantes de chacreamento urbano aprovado nos termos desta Lei são indivisíveis e não poderão ser objeto de:

I — desmembramento;

II — remembramento com alteração da fração mínima para abaixo do limite legal;

III — desdobro ou qualquer subdivisão que resulte em lotes inferiores a 2.000 m².

§ 1º. O Cartório de Registro de Imóveis não procederá ao registro ou averbação de atos que violem a indivisibilidade estabelecida neste artigo.

§ 2º. Qualquer instrumento público ou particular que contrarie o disposto neste artigo é nulo de pleno direito, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

CAPÍTULO III

DOS PADRÕES URBANÍSTICOS E DO PROJETO

Art. 6º. O projeto urbanístico de chacreamento urbano é condição indispensável para a aprovação do empreendimento e deverá conter, no mínimo:

I — planta de situação e localização, em escala compatível, georreferenciada ao Sistema Geodésico Brasileiro (SIRGAS 2000), com poligonal do

imóvel obtida por levantamento topográfico com GNSS de dupla frequência ou estação total;

II — memorial descritivo das divisas, vértices, confrontações, área total e número de lotes;

III — quadro de áreas discriminando: área total da gleba, área dos lotes, área de arruamento e área de uso público institucional;

IV — projeto completo do sistema viário, com seções transversais das vias;

V — proposta de abastecimento de água, conforme Capítulo V desta Lei;

VI — laudo de solução individual de esgotamento sanitário, conforme Capítulo VI desta Lei;

VII — estudo de viabilidade ambiental ou licença prévia emitida pelo órgão ambiental competente;

VIII — anuência da concessionária de energia elétrica quanto à viabilidade de extensão da rede;

IX — Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) do profissional responsável.

Art. 7º. Os projetos de chacreamento urbano serão aprovados pelo órgão municipal competente de planejamento urbano, mediante análise técnica e jurídica, no prazo máximo de sessenta (60) dias úteis, contados do protocolo do requerimento com a documentação completa.

Parágrafo único. Protocolada a documentação incompleta, o prazo somente se inicia após o cumprimento das exigências formuladas pelo órgão público.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA VIÁRIO E DOS ARRUAMENTOS

Art. 8º. O sistema viário dos chacreamentos urbanos observará os padrões mínimos estabelecidos neste artigo, devendo as vias ser implantadas, terraplenadas e dotadas de material de base adequado pelo empreendedor, preferencialmente cascalhamento, previamente ao registro do parcelamento.

Hierarquia	Largura Total	Faixa de Rolamento	Passeio (cada lado)	Observação
Principal (padrão)	12,00 m	8,00 m	2,00 m	Padrão mínimo exigido
Secundária	10,00 m	7,00 m	1,50 m	Permitido em vias internas
Coletora interna	11,00 m	8,00 m	1,50 m	Acesso às quadras
Cul-de-sac (bolsão)	9,00 m	6,00 m	1,50 m	Comprimento máx. 80m

§ 1º. A largura total mínima das vias principais e de acesso ao empreendimento é de doze metros (12,00 m), sendo oito metros (8,00 m) de faixa de rolamento e dois metros (2,00 m) de passeio de cada lado.

§ 2º. As vias secundárias internas poderão ter largura mínima de dez metros (10,00 m), com faixa de rolamento de sete metros (7,00 m) e passeio de um metro e cinquenta centímetros (1,50 m) de cada lado.

§ 3º. É vedada a aprovação de via com faixa de rolamento inferior a seis metros (6,00 m), exceto em bolsões de retorno.

§ 4º. As sarjetas e meio-fios deverão ser projetados em conformidade com as normas técnicas da ABNT vigentes.

§ 5º. O empreendedor é responsável pela execução do arruamento interno e pela doação ao Município das áreas viárias.

Art. 9º. O sistema viário deverá garantir integração com as vias públicas municipais existentes, vedada a criação de loteamentos fechados que impeçam a continuidade do traçado urbano, salvo mediante autorização específica do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO V

DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Art. 10. O abastecimento de água dos chacreamentos urbanos poderá ser realizado mediante:

I — conexão à rede pública do SAAE, quando disponível e tecnicamente viável; ou

II — poço artesiano coletivo devidamente outorgado pelo órgão estadual competente (SEMA/MA ou CERH/MA), com sistema de distribuição dimensionado para atender, com folga mínima de trinta por cento (30%), o consumo de todos os lotes do empreendimento.

§ 1º. O dimensionamento do poço artesiano e do sistema de distribuição deverá ser realizado por profissional habilitado e submetido à anuência do SAAE, observando-se a Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde e a norma ABNT NBR 12212:2017.

§ 2º. O projeto hidráulico do sistema de abastecimento d'água deverá contemplar: captação, tratamento mínimo (cloração e fluoretação), reservação (reservatório elevado ou enterrado com capacidade mínima de 24 horas de consumo) e rede de distribuição interna.

§ 3º. A manutenção, operação e eventual transferência do sistema coletivo de abastecimento d'água ao SAAE deverão ser disciplinadas em instrumento contratual firmado antes do registro do empreendimento.

§ 4º. É vedada a aprovação de chacreamento urbano sem solução de abastecimento de água aprovada pelo SAAE.

CAPÍTULO VI

DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Art. 11. Em razão das características fundiárias dos chacreamentos urbanos, com lotes de área mínima de dois mil metros quadrados (2.000 m²), fica dispensada a exigência de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) coletiva, adotando-se obrigatoriamente o sistema individual de esgotamento sanitário em cada lote, composto por:

I — fossa séptica dimensionada conforme ABNT NBR 7229:1993;

II — sumidouro ou filtro anaeróbio conforme ABNT NBR 13969:1997;

III — afastamentos mínimos previstos na legislação sanitária vigente.

§ 1º. O projeto-padrão do sistema individual de esgotamento sanitário deverá ser elaborado por profissional habilitado e submetido à anuência do SAAE, que emitirá parecer técnico de viabilidade.

§ 2º. O SAAE é o órgão municipal competente para a anuência, fiscalização e eventual gestão dos sistemas de saneamento dos chacreamentos urbanos regulamentados por esta Lei, sendo vedada a exigência de anuência de qualquer outra concessionária ou entidade estadual para este fim específico.

§ 3º. Cada proprietário de lote é responsável pela implantação, manutenção e operação adequada de seu sistema individual de esgotamento sanitário, sob pena de sanções administrativas e ambientais.

§ 4º. A ocupação de qualquer lote somente será permitida após a instalação e comprovação do funcionamento adequado do sistema individual de esgotamento sanitário.

CAPÍTULO VII

DA INFRAESTRUTURA E DO MEIO AMBIENTE

Art. 12. São requisitos mínimos de infraestrutura para aprovação e registro do chacreamento urbano:

I — sistema viário implantado conforme Capítulo IV desta Lei;

II — abastecimento de água conforme Capítulo V desta Lei;

III — esgotamento sanitário conforme Capítulo VI desta Lei;

IV — rede de energia elétrica com anuência da Equatorial Maranhão S.A. ou da concessionária local competente, com projeto de extensão de rede aprovado;

V — sistema de drenagem de águas pluviais compatível com as vias projetadas;

VI — sinalização viária básica, com placas e nomenclatura das vias.

Art. 13. O empreendedor deverá obter, previamente ao protocolo do pedido de aprovação do chacreamento:

I — Licença Prévia (LP) ou Autorização Ambiental emitida pelo órgão ambiental municipal (SEMA/Açailândia) ou estadual (SEMA/MA), conforme exigência legal aplicável à área e ao porte do empreendimento;

II — outorga de uso de recursos hídricos para o poço artesiano, quando aplicável, emitida pelo CERH/MA ou ANA;

III — parecer de viabilidade da concessionaria de energia elétrica quanto ao fornecimento de energia elétrica ao empreendimento.

Parágrafo único. As licenças e anuências referidas neste artigo são condição de validade da aprovação municipal do projeto urbanístico, devendo integrar o processo administrativo de licenciamento.

CAPÍTULO VIII

DAS ÁREAS PÚBLICAS

Art. 14. Do total da área parcelada do chacreamento urbano, o empreendedor doará ao Município, obrigatoriamente e a título gratuito, no mínimo vinte e cinco por cento (25%) da área total da gleba parcelável, assim distribuídos:

I — sistema viário (arruamentos), conforme projeto aprovado, incluído no percentual total;

II — áreas institucionais, destinadas a equipamentos públicos urbanos, tais como equipamentos de lazer, praça, quadra poliesportiva e outros logradouros de uso coletivo adequados ao parcelamento em questão.

§ 1º. Dentro do percentual mínimo de vinte por cento (25%), deverá ser reservada área institucional mínima de cinco por cento (5%) da área total da gleba,

exclusivamente para equipamentos públicos de lazer, devidamente configurada em parcela com testada e acesso independente.

§ 2º. As áreas públicas a serem doadas deverão estar identificadas no projeto urbanístico com denominação, finalidade e matrícula própria a ser aberta no Cartório de Registro de Imóveis após o registro do empreendimento.

§ 3º. É vedado ao empreendedor destinar às áreas públicas terrenos alagadiços, sujeitos a inundações, de grande declividade, de preservação ambiental obrigatória ou com restrições de uso que impeçam a utilização para equipamentos urbanos.

§ 4º. O percentual de vinte e cinco por cento (25%) previsto nesta Lei aplica-se em substituição ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) previsto no art. 4º, § 1º, da Lei Federal nº 6.766/1979, em razão das características específicas dos chacreamentos urbanos com frações mínimas de 2.000 m², nos termos da Lei Federa mencionada.

CAPÍTULO X

DO PROCEDIMENTO DE APROVAÇÃO

Art. 15. O procedimento de aprovação de chacreamento urbano observará as seguintes etapas:

I — consulta prévia de viabilidade urbanística junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo;

II — protocolo do requerimento de aprovação do projeto urbanístico, acompanhado da documentação exigida no art. 6º desta Lei;

III — análise técnica pelo órgão municipal, com emissão de parecer em até 60 (sessenta) dias corridos;

IV — aprovação do projeto pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, SAAE (saneamento), Secretaria de Meio Ambiente, e xxx;

V — execução das obras de infraestrutura mínima exigidas por esta Lei;

VI — vistoria de conclusão de obras pelo órgão municipal competente;

VII — registro do parcelamento no Cartório de Registro de Imóveis, com abertura de matrículas individuais para os lotes e para as áreas públicas.

Art. 16. Os imóveis rurais objetos de loteamento nos termos da presente lei, preenchidos os requisitos nela especificados e após a aprovação pela Municipalidade, serão considerados urbanos para todos os fins, independentemente de atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 32, § 1º do Código Tributário Nacional, consoante autorização expressa no § 2º, do aludido dispositivo legal.

Paragrafo único. Aprovado o projeto de loteamento, será expedido certidão ou documento relativo à sua incorporação ao perímetro urbano ou área de expansão urbana, devendo o interessado providenciar e comprovar perante o Município, antes da conclusão do empreendimento, o cancelamento dos cadastros do imóvel perante o INCRA e a RECEITA FEDERAL.

CAPÍTULO XII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei por decreto, no prazo de noventa (90) dias a contar da sua publicação, podendo estabelecer

critérios complementares e formulários padronizados para o processo de aprovação dos empreendimentos.

Art. 18. Os processos de aprovação de parcelamento de chacreamentos urbanos em andamento na data de publicação desta Lei terão o prazo de cento e oitenta (180) dias para se adequar às suas disposições.

Art. 19. Aplicam-se subsidiariamente aos chacreamentos urbanos, no que não contrariarem esta Lei:

I — Lei Federal nº 6.766/1979 (Parcelamento do Solo Urbano);

II — Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade);

III — Lei Complementar Municipal nº 004/2006 (Plano Diretor Participativo de Açailândia — PDPA);

IV — ABNT NBR 12722:2013 (Discriminação de serviços para construção de edifícios);

V — demais normas técnicas aplicáveis publicadas pela ABNT.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, aos xx dias do mês de outubro do ano de 2026.

BENJAMIM DE OLIVEIRA

Prefeito